Accord du 8 décembre 2020 portant sur le renouvellement et la durée du mandat des membres du Comité de Groupe Saint-Gobain

(période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023)

RB JGA Bb LM

I. OBJET

En application de l'article 17 du Protocole du 9 janvier 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement du Comité de Groupe Saint-Gobain (ci-après « Comité de Groupe »), les représentants de la Direction des Affaires sociales du Groupe Saint-Gobain et les représentants des quatre organisations syndicales représentatives au niveau du Groupe, CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO, se sont rencontrés pour procéder au renouvellement du Comité de Groupe pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Il est rappelé qu'aux termes du premier alinéa de l'article 2 du Protocole du 9 janvier 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement du Comité de Groupe Saint-Gobain, le nombre de sièges des représentants du personnel au Comité de Groupe désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux Comités Sociaux et Economiques des entreprises françaises retenues pour la définition du Groupe prévue par l'article 1 du Protocole du 9 janvier 1985 (ci-après « entreprises du Groupe au sens du Protocole du 9 janvier 1985 ») est fixé à vingt-cinq titulaires.

Chaque organisation syndicale désigne autant de suppléants qu'il lui a été attribué de sièges de titulaires (article 4 du Protocole du 9 janvier 1985 précité).

En outre, cinq représentants du personnel sont désignés à raison d'un représentant par organisation syndicale parmi les salariés des entreprises du Groupe au sens du Protocole du 9 janvier 1985, qu'ils soient ou non membres élus d'un Comité Social et Economique (deuxième alinéa de l'article 2 du Protocole du 9 janvier 1985).

Le présent accord, conclu et signé le 8 décembre 2020 porte, d'une part, sur le renouvellement des membres du Comité de Groupe Saint-Gobain en fixant la répartition des sièges du Comité de Groupe par collège et la répartition des sièges entre les organisations syndicales pour la période qui commencera le 1er janvier 2021 et s'achèvera le 31 décembre 2023 et, d'autre part, sur la durée du mandat des représentants du personnel.

RB JGA Bb LM

II. REPARTITION DES SIEGES PAR COLLEGE

Pour le présent renouvellement, la répartition entre les trois collèges du Comité de Groupe (Cadres ; Techniciens, Agents de Maîtrise ; Employés et Ouvriers) des vingt-cinq sièges des représentants du personnel désignés par les organisations syndicales parmi leurs élus aux CSE est basée sur les effectifs totaux des entreprises françaises du Groupe Saint-Gobain, arrêtés à la date du 31 octobre 2020, soit 39 786 salariés.

Les effectifs totaux correspondant à chacun des trois collèges du Comité de Groupe, arrêtés à la date du 31 octobre 2020, sont les suivants :

- Collège Cadres : 9 036
- Collège T.A.M. : 9 373
- Collège Employés/Ouvriers : 21 377
- **Total : 39 786**

La répartition des vingt-cinq sièges des représentants du personnel au Comité de Groupe entre les trois collèges, effectuée proportionnellement à l'importance numérique de chaque collège, aboutit au résultat suivant :

- Collège Cadres : 6 sièges
- Collège T.A.M. : 6 sièges
- Collège Employés /Ouvriers : 13 sièges

- **Total : 25 sièges**

III. REPARTITION DES SIEGES ENTRE LES ORGANISATIONS SYNDICALES

Conformément à l'article L.2333-4 du code du travail en sa rédaction au jour du présent avenant, les sièges au Comité de Groupe affectés à chaque collège sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre d'élus qu'elles ont obtenus dans ces collèges, selon la règle de la représentation proportionnelle au plus fort reste.

Ainsi, les sièges affectés à chacun des trois collèges du Comité de Groupe Saint-Gobain sont répartis entre les organisations syndicales, proportionnellement au nombre de leurs élus dans ces collèges au sein des comités sociaux et économiques des sociétés françaises du Groupe Saint-Gobain dont le nom figure dans l'annexe n° 1 du présent accord.

La répartition des sièges titulaires et suppléants obtenus par les organisations syndicales lors des dernières élections aux CSE ayant eu lieu avant le 1er octobre 2020 fait l'objet de l'annexe n° 2 du présent accord.

RB JGA Bb LM

L'application de la règle légale de la représentation proportionnelle au plus fort reste conduit à la répartition suivante des vingt-cinq sièges des représentants du personnel au Comité de Groupe, par collège et par organisation syndicale :

COLLEGE	CFDT	CFE-CGC	CFTC	CGT	CGT/FO	TOTAL
CADRES	2	3	1	0	0	6
TAM	2	2	0	1	1	6
EMPL/OUV	4	0	1	6	2	13
TOTAL	**8**	**5**	**2**	**7**	**3**	**25**

IV. DESIGNATION DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE

Conformément aux dispositions de l'article L.2333-2 du code du travail et à l'article 3 c) du Protocole du 9 janvier 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement du Comité de Groupe Saint-Gobain, les organisations syndicales feront connaître à la Direction des Affaires Sociales du Groupe les noms de leurs représentants titulaires et suppléants, désignés par elles parmi leurs élus aux comités sociaux et économiques des entreprises françaises du Groupe à partir des résultats des dernières élections professionnelles.

En outre, en application du deuxième alinéa de l'article 2 du Protocole du 9 janvier 1985 précité relatif, cinq représentants du personnel seront désignés à raison d'un représentant par chacune des organisations syndicales parmi les salariés des entreprises françaises du Groupe, qu'ils soient ou non membres élus d'un comité social et économique. Les représentants du personnel ainsi désignés siègeront au Comité de Groupe avec voix consultative et participeront aux réunions préparatoires.

V. PERIODE D'APPLICATION DE LA REPARTITION DES SIEGES

La répartition des sièges entre les collèges et la répartition des sièges par collège entre les organisations syndicales faisant l'objet du présent accord est applicable pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

RB JGA Bb LM

VI. DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU COMITE DE GROUPE – CESSATION DU MANDAT

VI 1) Le présent accord fixe à trois ans la durée du mandat des représentants du personnel au Comité de Groupe, laquelle commencera à courir le 1er janvier 2021 et s'achèvera le 31 décembre 2023.

VI 2) La désignation au Comité de Groupe est conditionnée par l'existence d'un mandat de membre d'un Comité Social et Economique. En conséquence, la cessation de ce mandat, pour quelque motif que ce soit, entraîne immédiatement et de plein droit celle du mandat de représentant du personnel au Comité de Groupe, qu'il s'agisse d'un mandat de titulaire ou de suppléant.

Dans cette situation, et dans la limite du nombre de sièges qui lui ont été attribués par collège en application du présent accord, l'organisation syndicale concernée communique à la Direction des Affaires Sociales du Groupe le nom de son remplaçant pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au 31 décembre 2023.

VII. DUREE D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trois ans correspondant à la période d'application de la répartition des sièges mentionnée à l'article V ci-avant, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

Il cessera de produire tout effet au 31 décembre 2023 et ne pourra, en aucun cas, être considéré comme se transformant en accord à durée indéterminée au-delà de cette date.

VIII. RENOUVELLEMENT DU COMITE DE GROUPE AU 1ER JANVIER 2024

Conformément aux dispositions de l'article 17 du Protocole du 9 janvier 1985 relatif à la constitution et au fonctionnement du Comité de Groupe Saint-Gobain, les parties signataires se rencontreront trois mois avant la date d'échéance des mandats pour fixer les modalités de renouvellement des membres du Comité de Groupe.

RB JGA Bb LM

IX. NOTIFICATION ET DEPOT DE L'ACCORD

Conformément à la réglementation en vigueur, un exemplaire original signé du présent accord est remis, le jour de sa signature, pour notification, à chacun des Coordonnateurs syndicaux signataires CFDT, CFE-CGC, CGT et CGT-FO.

Le présent accord sera déposé, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur, par la Direction du Groupe Saint-Gobain auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi) d'Ile-de-France (site Nanterre).

Un exemplaire sera en outre déposé par la Direction du Groupe Saint-Gobain au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

X. PUBLICITE DE L'ACCORD

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, il est rendu public et versé dans une base de données nationale, consultable sur le site Légifrance, dont le contenu est publié en ligne.

Fait en huit exemplaires originaux à Courbevoie, le 8 décembre 2020

Les organisations syndicales représentatives, représentées par leur Coordonnateur Syndical :

La Direction des Affaires Sociales du Groupe Saint-Gobain, représentée par :

Regis Blugeon (8 Dec 2020 18:43 GMT+1)

Régis BLUGEON

- CFDT : Jean-Georges AXENOFF

B. Baudouin (9 Dec 2020 09:29 GMT+1)

- CFE-CGC : Bernard BAUDOUIN

Lafit.. (15 Dec 2020 15:57 GMT+1)

- CGT : Manuel LAFIT

franck GARNIER (11 Dec 2020 11:37 GMT+1)

- CGT-FO : Franck GARNIER

RB JGA Bb LM

ANNEXE 1

EFFECTIFS TOTAUX DES SOCIETES FRANCAISES DU GROUPE SAINT-GOBAIN AU 31 OCTOBRE 2020 AVEC CSE

Entreprise	Ouvriers/ Employés	TAM	Cadres	Effectif TOTAL
ASTURIENNE	272	128	111	511
AZUR PRODUCTION	131	32	14	177
BETON MANUFACTURE DE VITRE	4	1		5
BMSO	729	517	167	1 413
CORDIER	82	23	14	119
COUGNAUD	276	68	34	378
DAI	214	112	104	430
DECOCERAM	295	53	155	503
DISTRILAP	902	124	152	1 178
DMBP	616	408	210	1 234
DSC	2 602	832	858	4 292
GIMM MENUISERIES - GAM	27	26	55	108
GIRAUD	40	15	7	62
KANDU	0	1	7	8
LA MAISON SAINT-GOBAIN	22	2	36	60
LA PLATEFORME	1 007	725	553	2 285
LAGRANGE	90	34	17	141
LAPEYRE SERVICES	69	86	252	407
LES MENUISERIES du CENTRE	187	43	15	245
OPARE SAS - POP3P	47	15	16	78
OUEST PRODUCTION	132	31	14	177
PASTURAL	137	27	14	178
PIA PRODUCTION	7		6	13
POINT P Division Ile de France - CIMA - Point P SA	786	362	219	1 367
Point P DMO	517	227	97	841
POINT P-BMCE	405	251	96	752
POINT P-BMRA	447	227	157	831
POINT P-BRETAGNE MAT	175	66	28	269
POINT P-CIBOMAT	260	169	63	492
POINT P-COMASUD	757	391	232	1 380
POINT P-DOCKS OISE	380	196	97	673
POINT P-MBM	510	356	129	995
POINT P-SONEN	409	200	105	714
POINT P-TROUILLARD	651	284	124	1 059
POREAUX	128	22	16	166
PRO'FIL	50	5	5	60
PUM PLASTIQUES SAS	1 081	1	284	1 366

RB JGA Bb LM

SBL	23	1	3	27
SGDB France	60		560	620
TOLTECK	0		10	10
Compagnie de Saint-Gobain	16	17	152	185
SG DSI GROUPE	26	6	128	160
SG EXPERTISES SERVICES	42	36	338	416
SG PPC SERVICES	3	48	14	65
SG SERVICES MATERIAUX INNOVANTS	14	93	11	118
SG SERVICES RH France	3	43	20	66
SGR	16	145	301	462
SGTS France	12	20	48	80
SG CONSULTING INFORMATION AND ORGANIZATION	0	1	1	2
SG ACHATS	7	1	44	52
SG Archives	9		8	17
SG INTERNATIONAL DIGITAL-IT SERVICES	11	5	171	187
SG CONCEPTIONS VERRIERES	0	10	23	33
PARTIDIS	0		1	1
SAINT-GOBAIN EUROPE DU NORD	0		7	7
SAINT-GOBAIN EUROPE DU SUD, MOYEN-ORIENT, AFRIQUE	0	2	5	7
ALPVERRE	28	7	5	40
CORAMINE	21	12	15	48
Eurocoustic Plafonds	38	12		50
EUROFLOAT	130	64	26	220
FRANCE PARE-BRISE SAS	19	15	22	56
ISONAT SAS	17	14	17	48
KAIMANN FRANCE SAS	15		7	22
OPTIROC	17	5	6	28
PLACOPLATRE	459	435	382	1 276
PLAFOMETAL	53	7	12	72
SAINT-GOBAIN COATING SOLUTIONS	12	9	13	34
SAINT-GOBAIN GLASS LOGISTICS	0	17	9	26
SAINT-GOBAIN MATERIAUX CERAMIQUES	12	8	4	24
SAINT-GOBAIN SOVIS	16	13	8	37
SAINT-GOBAIN WEBER France	186	358	169	713
SAMIN	56	14	16	86
SAVOIE REFRACTAIRES	49	41	26	116
SEPR PONTET(SEPR)	243	191	60	494
SEPR Siège(SEPR) - Holding La Tour	0	13	100	113
SG ABRASIFS	153	106	125	384
SG ADFORS	5	2	7	14
SG AUTOVER FRANCE	70	16	10	96
SG CD France	58	6	22	86
SG ECOPHON	3	11	32	46

RB JGA Bb LM

SG EUROCOUSTIC	87	29	41	157
SG GLASS France	255	210	335	800
SG ISOVER FRANCE	392	180	233	805
SG ISOVER HOLDING	8	64	67	139
SG LUMILOG	6		6	12
SG PAM	1 602	143	306	2 051
SG PPL - France AERO	20	5	8	33
SG PPL France - LS	148	76	87	311
SG QUARTZ SAS	32	21	13	66
SG SEKURIT FRANCE	457	152	143	752
SG SEVA	209	13	63	285
SG SULLY	316	85	58	459
SGGS GRAND OUEST	194	83	23	300
SGGS MENUISIERS INDUSTRIELS	444	60	36	540
SGGS NORD EST	110	68	21	199
SGGS PARIS CENTRE NORMANDIE	117	50	32	199
SGGS SUD EST	155	51	30	236
SGGS SUD OUEST	234	82	29	345
SGR PROVENCE -SG CREE Cavaillon	36	80	87	203
VALOREF	17	8	7	32
VERRERIE AURYS	107	28	10	145
VERRERIE SAINT-JUST	20	10	4	34
VETROTECH SAINT GOBAIN (ATLANTIQUE) SARL	3	1	10	14
VETROTECH SG FRANCE	45	10	3	58

RB JGA Bb LM

ANNEXE 2

REPARTITION PAR COLLEGE
DES SIEGES TITULAIRES ET SUPPLEANTS
OBTENUS PAR LES ORGANISATIONS SYNDICALES
LORS DES DERNIERES ELECTIONS
AUX COMITES D'ENTREPRISE OU D'ETABLISSEMENT
AYANT EU LIEU AVANT LE 1ER OCTOBRE 2020

Catégorie	CGT	CFDT	CGT-FO	CFTC	CFE-CGC	Autre Syndicats	Non Syndiqués	Total
Cadres Titulaires	5	38	6	14	81	4	55	
Cadres Suppleants	5	29	6	10	58	2	46	
Total Cadres	**10**	**67**	**12**	**24**	**139**	**6**	**101**	**252**
TAM Titulaires	53	79	21	17	64	12	60	
TAM Suppléants	44	66	22	18	50	10	50	
Total TAM	**97**	**145**	**43**	**35**	**114**	**22**	**110**	**434**
E/O Titulaires	209	130	70	36	4	20	74	
E/O Suppléants	194	112	64	34	2	23	58	
Total E/O	**403**	**242**	**134**	**70**	**6**	**43**	**132**	**855**

RB JGA Bb LM